CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ XE TỰ LÁI

Số: RENT-..... | Mã đặt xe: ..... | Phiên bản mẫu 1.0 | Ngày lập: .... / .... / .....

Lưu ý sử dụng: Mẫu phục vụ đồ án XeDi, bám theo OFFICIAL_BUSINESS_FLOWS.md v1.0. Các bên phải điền đủ nội dung, chốt phụ lục và rà soát pháp lý trước khi dùng thực tế. XeDi là tên sản phẩm; phải thay bằng tên pháp nhân, người đại diện và thẩm quyền thực tế. Các mức chính sách dưới đây là baseline dự án, không phải mức pháp luật ấn định.

Điều 1. Các bên và căn cứ đại diện

Bên cho thuê (A): Chủ xe .....; giấy tờ định danh/MST .....; địa chỉ ..... .

Đại diện được ủy quyền: Pháp nhân vận hành XeDi .....; MST .....; trụ sở .....; người ký/chức vụ .....; liên hệ ..... .

A được đại diện theo hợp đồng quản lý/ủy quyền số MGMT-..... ngày .... / .... / ....., còn hiệu lực và cho phép ký hợp đồng thuê, giao nhận và thu hộ trong phạm vi đã thỏa thuận. Không mặc nhiên coi XeDi là chủ sở hữu xe.

Bên thuê (B): Họ tên .....; ngày sinh .....; CCCD/hộ chiếu .....; địa chỉ .....; điện thoại .....; email ..... .

GPLX số .....; hạng .....; ngày hết hạn .....; người được phép lái khác (nếu được A chấp thuận): ..... .

Điều 2. Xe, thời gian và nơi giao nhận

Xe / biển số	Hãng, mẫu: ..... / Biển số: .....
Định danh xe	VIN/số khung: .....; số chỗ: .....
Thời gian thuê	Từ .... giờ .... ngày .... / .... / ..... Đến .... giờ .... ngày .... / .... / .....
Gara nhận và trả	Tên gara: ..... Địa chỉ: .....
Số ngày tính tiền	..... ngày; tối thiểu 24 giờ, làm tròn lên mỗi 24 giờ

Múi giờ áp dụng: Việt Nam (UTC+7). Phạm vi sử dụng và giới hạn hành trình được điền tại Phụ lục A. Biên bản giao/nhận và ảnh được hai bên xác nhận là căn cứ hiện trạng xe.

Điều 3. Tiền thuê, tiền cọc và điều kiện bàn giao

Đơn giá thuê	..... VND/ngày
Tiền thuê trước giảm giá	..... ngày x ..... = ... VND
Phí dịch vụ / thuế	..... VND; đã gồm/chưa gồm: .....
Giảm giá / bên tài trợ	..... VND / .....
Tổng tiền thuê phải trả	..... VND; bằng chữ: .....
Tiền cọc riêng	..... VND; không tính là doanh thu thuê
Thanh toán	Kênh/người thụ hưởng: ..... Hạn thanh toán: .... giờ .... ngày .... / .... / .....

3.1. B thanh toán tiền thuê và cọc qua kênh được công bố; các khoản thực thu có chứng từ đối soát. Cọc được thu/hoàn riêng; không mặc nhiên là khoản phạt mất toàn bộ hoặc cơ chế phong tỏa thẻ.

3.2. Với đặt xe trực tuyến, thời hạn ký và thanh toán sau khi được duyệt là 15 phút, theo hạn cụ thể hiển thị trong booking. Chỉ xác nhận chuyến khi hợp đồng, tiền thuê và cọc đầy đủ. Khoản đã thu cho booking hết hạn được hoàn/đối soát theo thực tế, không tự phục hồi chuyến.

3.3. Chỉ giao xe khi xe đủ điều kiện, booking đã xác nhận, danh tính/GPLX và hợp đồng hợp lệ. Hai bên ghi ODO, nhiên liệu/pin, hư hỏng có sẵn, giấy tờ, chìa khóa, phụ kiện và giờ giao thực tế. Không ghi người nhận đã đồng ý khi chưa có xác nhận.

Điều 4. Sử dụng xe và gia hạn

4.1. A giao xe đúng mô tả, an toàn và có giấy tờ cần thiết; công bố hư hỏng, bảo hiểm, đầu mối hỗ trợ và phí đã thỏa thuận. B kiểm tra xe trước khi nhận, bảo quản hợp lý, tuân thủ giao thông; không giao người chưa được chấp thuận lái, cho thuê lại, dùng xe trái pháp luật hoặc vượt phạm vi sử dụng đã thống nhất.

4.2. B chịu chi phí sử dụng đã thỏa thuận như nhiên liệu, cầu đường và đỗ xe; không tự sửa chữa lớn nếu chưa có chấp thuận, trừ xử lý cần thiết để bảo đảm an toàn có thông báo và chứng từ.

4.3. Gia hạn chỉ có hiệu lực khi được kiểm tra lịch, chấp thuận phụ lục/giờ trả mới và thanh toán phần tăng. Trong lúc chờ, giờ trả cũ vẫn áp dụng. Không tự sửa lịch hoặc ảnh hưởng booking tiếp theo.

Điều 5. Hủy trước bàn giao và không đến nhận

B hủy trước giờ nhận ít nhất 48 giờ: hoàn toàn bộ tiền thuê. Dưới 48 giờ: phí hủy bằng mức nhỏ hơn giữa đơn giá một ngày và tiền thuê thực trả. Cọc được hoàn toàn bộ nếu chưa giao xe và không có nghĩa vụ hợp lệ khác. Phí dịch vụ không hoàn lại chỉ áp dụng khi đã ghi rõ tại Phụ lục A. A/nền tảng không thể cung cấp xe: hoàn khoản đã thu cho dịch vụ chưa cung cấp. Quá giờ nhận 60 phút phải liên hệ và lập ghi nhận trước khi xử lý không đến nhận; không mặc nhiên coi đã giao xe.

Điều 6. Trả xe và các khoản phát sinh

6.1. B trả xe tại gara và thời gian đã chốt. Hai bên lập biên bản trả, ghi thời điểm thực nhận xe, ODO, nhiên liệu/pin, phụ kiện, ảnh và ý kiến khác biệt. Xe đã trả không tiếp tục tính chậm trả chỉ vì nhân viên chưa hoàn tất nhập biên bản.

6.2. Áp dụng ân hạn 30 phút. Số giờ chậm trả tính phí = làm tròn lên của max(0, thời gian trả thực tế - giờ trả đã chốt - 30 phút) / 1 giờ. Đơn giá điền tại Phụ lục A. Phí vượt km = max(0, km thực chạy - số ngày đã thanh toán x km miễn phí/ngày) x đơn giá/km.

6.3. Phí nhiên liệu/pin, phụ kiện thiếu hoặc vệ sinh bất thường chỉ thu khi có đơn giá/cách tính đã chấp thuận và bằng chứng. Ô phí chưa điền hoặc chưa được chấp thuận không là căn cứ để tự bổ sung khoản thu. Trả sớm không tự hoàn ngày chưa dùng; ngoại lệ phải được thống nhất.

Điều 7. Sự cố, bảo hiểm và trách nhiệm

7.1. Khi tai nạn, hư hỏng, mất xe hoặc lỗi an toàn: ưu tiên bảo vệ người, liên hệ cơ quan/đơn vị khẩn cấp phù hợp và đầu mối XeDi; lưu hiện trường/chứng cứ khi an toàn, phối hợp bảo hiểm và xác minh. Không yêu cầu đủ ảnh mới tiếp nhận báo khẩn.

7.2. Không mặc định B chịu mọi hư hỏng. Trách nhiệm được xác định theo chứng cứ trước/sau, lỗi, quan hệ nhân quả, hao mòn, lỗi kỹ thuật, bảo hiểm và thỏa thuận hợp pháp. Bảo hiểm chỉ chi trả trong phạm vi đơn bảo hiểm thực tế; không hứa bảo hiểm toàn bộ. Không bồi thường trùng cho cùng tổn thất.

7.3. Operation xác minh và đề xuất; Manager xem xét khoản bồi thường/tranh chấp theo quy trình nội bộ. Việc phê duyệt nội bộ không tước quyền khiếu nại hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết của các bên.

Điều 8. Quyết toán, hoàn cọc và phản hồi

8.1. B được cung cấp bảng quyết toán và bằng chứng. Thời hạn phản hồi nội bộ là 48 giờ từ khi đề xuất được thông báo qua kênh đã chọn; im lặng không được ghi thành đồng ý. Khoản tranh chấp được xử lý riêng, không mặc nhiên khấu trừ chỉ theo yêu cầu của chủ xe.

8.2. Cọc hoàn = cọc thực thu - khấu trừ hợp lệ đã thực hiện - phần đã hoàn. Khấu trừ không vượt số cọc còn lại; phần vượt phải được xác lập riêng. Phần cọc không tranh chấp được lập lịch hoàn trong 3 ngày làm việc sau khi có biên bản trả và đủ thông tin đối soát. Chỉ giữ phần có căn cứ, thông báo lý do/mốc cập nhật; sau kết luận hoàn phần dư trong 3 ngày làm việc.

8.3. Không giữ toàn bộ cọc vô thời hạn để chờ phạt nguội. Yêu cầu phạt nguội sau chuyến cần thông báo chính thức, thời gian vi phạm và đối chiếu người sử dụng, tránh thu trùng. Không tự trích tiền ngân hàng nếu thiếu căn cứ/thẩm quyền. Chỉ báo hoàn tiền thành công khi có kết quả đối soát.

Phụ lục A. Thông số và biểu phí được chốt cùng hợp đồng

Phạm vi sử dụng	.....
Km miễn phí/ngày	..... km/ngày
Phí vượt km / chậm trả	..... VND/km / ..... VND/giờ
Nhiên liệu / pin	Cách tính phần thiếu và đơn giá: .....
Vệ sinh / phụ kiện	Điều kiện và đơn giá: .....
Phí dịch vụ không hoàn	Không có / nội dung và số tiền đã chấp thuận: .....
Bảo hiểm áp dụng	Đơn vị, số đơn, phạm vi, mức miễn thường: .....
Giới hạn trách nhiệm	Thỏa thuận hợp pháp cụ thể (không để trống khi áp dụng): .....
Hỗ trợ / thông báo	Điện thoại: .....; email/kênh tài khoản: .....
Hồ sơ kèm theo	Báo giá phiên bản .....; biên bản giao .....; biên bản trả .....; ảnh .....

Điều 9. Thông tin cá nhân, hiệu lực và giải quyết bất đồng

Thông tin định danh, giấy phép và ảnh được dùng cho xác minh, giao nhận, thanh toán và xử lý sự cố; chỉ cung cấp cho người/đơn vị có thẩm quyền trong phạm vi cần thiết. Thời hạn lưu và đầu mối yêu cầu dữ liệu: ..... . Không mặc nhiên cho phép theo dõi GPS liên tục hoặc dùng dữ liệu để quảng cáo.

Hai bên ưu tiên thương lượng; nếu không giải quyết được có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật Việt Nam. Không tự thêm thỏa thuận trọng tài hoặc hạn chế quyền khiếu nại. Hợp đồng có hiệu lực từ ....., việc giao xe còn phụ thuộc Điều 3. Mọi sửa đổi sau ký phải bằng phụ lục/phiên bản có chấp thuận; bản đã ký được giữ nguyên.

Lập thành ..... bản/ bản điện tử, mỗi bên nhận một bản đầy đủ. Chọn phương thức: ký giấy / ký điện tử theo quy trình được thỏa thuận. Với ký điện tử, lưu phiên bản nội dung, danh tính, dấu thời gian và bằng chứng xác nhận; không coi việc ghi chữ “OTP” là bằng chứng đã ký. Các bên đã đọc và chấp thuận cả bốn trang và Phụ lục A.

BÊN THUÊ (B)
Ký và ghi rõ họ tên

ĐẠI DIỆN HỢP LỆ CỦA BÊN A
Ký, ghi rõ họ tên / chức vụ

Họ tên: .....

Ngày ký: .... / .... / .....

Họ tên: .....

Ngày ký: .... / .... / .....